اذا كان صبيح الوجه حتى يلتهى وان استغنى عن خدمته كذا يستفاد من النوازل وفى الفتاوى الغلام اذا كان صبيح الوجه لا يخرجه الاب من بيته وان كان بالغا كالا يخرج بنته لان البنت يشتهيها الرجال فقط والامرد ان كان صبيح الوجه يشتهيه الرجال والنساء معا فالفتنة فيه من الجانبين وينبغى أن يستأذن رب الدين والكفيل ويستخير فى حل يشترى أو يكترى وهل يسافر برا أو بحرا وهل يرافق فلانا أو فلانا لان الاستخارة فى الواجب والمكروه والحرام لا محل لها نهر ويبدأ بالتوبة مراعيا شروطها من رد المظالم الى أهلها عند الامكان وقضاء ما قصر فيه من العبادات والندم على تفريطه والعزم على أن لا يعود والاستحلال من ذوى الخصومات والمعاملات اه من السيد ملخصا (قوله ببقاع مخصوصة) هى الكعبة وعرفات (قوله بفعل مخصوص) بأن يكون محرما بنية الحج سابقا وطائفا فى زمن من ابتداء طلوع فجر النحر ويمتد الى آخر العمر وواقفا فى زمن من زوال يوم عرفة الى طلوع فجر النحر (قوله وهى شوال الخ) فائدة التوقيت بها أنه لو فعل شيئا من أفعال الحج خارجها لا يجزيه وأنه يكره الاحرام قبلها وان أمن على نفسه من المحظور واشبهه بالركن واطلاقها يفيد التحريم در (قوله وذو القعدة) بفتح القاف وكسرها در (قوله فرض مرة على الفور) عند أبى يوسف وفى العمر عند محمد اعلم أن وقت الحج فى اصطلاح الاصوليين يسمى مشكلا لان فيه جهة المعيارية والظرفية فمن قال بالفور لا يقول بأن من أخره عن العام الاول يكون فعله قضاء ومن قال بالتراخى لا يقول بأن من أخره لا يأثم أصلا كما اذا أخر الصلاة عن الوقت الاول بل جهة المعيارية راجحة عند القائل بالفور حتى ان من أخر يفسق وترد شهادته لكن اذا حج بالآخرة كان أداء لا قضاء وجهة الظرفية راجحة عند القائل بخلافه حتى اذا أداه بعد العام الاول لا يأثم بالتأخير لكن لو مات ولم يحج أثم أيضا عنده در (قوله الاسلام) فلا يجب على الكافر حتى لو ملك مالا به الاستطاعة ثم أسلم بعد ما افتقر لا يجب عليه شئ بتلك الاستطاعة بخلاف مالو ملكه مسلما فلم يحج حتى افتقر حيث يتقرر وجوبه دينا فى ذمته ذكره العلامة نوح عن الفتح وهذا على أن الكفار غير مخاطبين بفروع الشريعة وقال العراقيون بخطابهم فيكون على قولهم من شرائط الصحة (قوله والعقل والبلوغ والحرية) انما اشترطت هذه لما روى عن ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أيما صبى حج ثم بلغ الحنث فعليه أن يحج حجة أخرى وأيما اعرابى حج ثم هاجر فعليه أن يحج حجة أخرى وأيما عبد حج ثم اعتق فعليه أن يحج حجة أخرى واعلم أنه لا يجب عليه وان أذن له مولاه فلو حج باذن مولاه أو بغيره لا يقع عن حجة الاسلام أفاده العلامة نوح (قوله والوقت) اى وقت الطواف والوقوف ويحتمل ان المراد الوقت الذى يحصل فيه الحج وهو يختلف باختلاف البلدان (قوله والقدرة على الزاد) الذى يصح به بدنه فالمعتاد للعجم ونحوه اذا قدر على خبز وجبن لا يعد قادرا در (قوله بنفقة وسط) اى من غير اسراف ولا تقتير (قوله على راحلة مختصة به) فان لم يقدر على ركوب المقتب اشترط القدرة على المحارة قال صاحب البحر عند ذكر الراحلة انه لو قدر على غير الراحلة من بغل أو حمار لم يجب ولم أر وا انما صرحوا بالكراهة قال أبو السعود فى حاشية الاشباه تصريحهم بالكراهة يدل على عدم الوجوب اذ لو كان واجبا لما كره لان الواجب لا يتصف بالكراهة وتمامه فيها (قوله لا الاباحة) فلو وهب له

هو زيارة بقاع مخصوصة بفعل مخصوص فى اشهر وهى شوال وذو القعدة وعشر ذى الحجة فرض مرة على الفور فى الاصح وشروط فرضيته ثمانية على الاصح الاسلام والعقل والبلوغ والحرية والوقت والقدرة على الزاد ولو بمكة بنفقة وسط والقدرة على راحلة مختصة به او على شق محمل بالملك او الاجارة لا الاباحة والاعارة